

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4532/2533

นางสาวสุวรรณหรือสุวรรณศรี มุสิก  
สวัสดิ์

นางกอง สมสะอาด

นางสุทธา ทิพย์มาตร

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 101

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 249

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินซึ่งโจทก์นำยึดคือบ้าน ตู๋เย็น โทรทัศน์ และ  
ชุดรับแขก ซึ่งมีราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง  
สำหรับตู๋เย็น โทรทัศน์ และชุดรับแขก มิใช่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จึงต้อง  
ห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224  
การที่ศาลอุทธรณ์สั่งรับอุทธรณ์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงในอุทธรณ์ส่วนนี้จึงให้ จึงไม่  
ชอบ ต้องถือว่าปัญหาเกี่ยวกับตู๋เย็น โทรทัศน์และชุดรับแขกยุติตามคำวินิจฉัยของ  
ศาลชั้นต้นและไม่ถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ฎีกาของผู้ร้อง  
ในข้อนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกา  
ไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ จำเลยไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดบ้าน ๑ หลัง ตู้เย็น ๑ เครื่อง โทรทัศน์ ๑ เครื่อง ตู้ไม้ ๑ หลัง และชุดรับแขก ๑ ชุด ประกาศขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตาม คำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดอ้างว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นของ ผู้ร้อง

โจทก์ให้การว่า ทรัพย์ดังกล่าวเป็นของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขัดทรัพย์

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์คือบ้าน ตู้เย็น โทรทัศน์และชุดรับแขก ซึ่งมีราคารวมกันไม่เกินสองหมื่นบาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องสำหรับตู้เย็น โทรทัศน์และชุดรับแขก มิใช่เป็นคดีเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๒๒๔การที่ศาลอุทธรณ์สั่งรับอุทธรณ์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงใน อุทธรณ์ส่วนนี้ให้ จึงไม่ชอบ ต้องถือว่าปัญหาเกี่ยวกับตู้เย็นโทรทัศน์และชุดรับแขก ยุติตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น และไม่ถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล อุทธรณ์ ฎีกาของผู้ร้องในข้อนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา ๒๔๙ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าบ้านที่

โจทก์นำคดีเป็นของผู้ร้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกคำร้องมานั้นชอบแล้ว ฎีกา  
ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นางสาวกุสุมา คุณาวิไล  
ศาลอุทธรณ์ - นายสมิทธิ วราอุบล

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |